



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.003331/2018-68
(RJ2018/2316)

Data do julgamento: 01/10/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.

Personal Hotelaria S.A.

Gianluca Pietta

Gianmateo Pietta

Gianfilipo Pietta

Jerson Batista Martins

Ementa: Apurar eventual responsabilidade da incorporadora e da operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC hoteleiro (condo-hotel). Infração ao art. 19 da Lei nº 6.385/76. Infração ao art. 2º da Instrução CVM nº 400/03. Infração ao art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76. Infração ao art. 4º da Instrução CVM nº 400/03. Infração ao art. 56-B, da Instrução CVM nº 400/03. Absoluções. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1. Por unanimidade, absolver os acusados **Jerson Batista Martins** e **Personal Hotelaria S.A.** da acusação de realização de oferta pública irregular de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo – CICs – relativa a empreendimento hoteleiro sem a devida obtenção do registro previsto nos artigos 19, da Lei nº 6.385/76, e 2º, da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

2. Por maioria de votos:

2.1. Aplicar à **Lufimma Incorporações Ltda.** a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$ 84.000,00** (oitenta e quatro mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto nos artigos 19 da Lei nº 6.385/76 e no 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

2.2. Aplicar aos acusados **Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta e Gianfilipo Pietta**, na qualidade de administradores da Lufimma Incorporações Ltda., a penalidade de **multa** pecuniária individual de **R\$ 42.000,00** (quarenta e dois mil reais), pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto nos artigos 19 da Lei nº 6.385/76 e 2º da Instrução CVM nº 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/03.

O Diretor Carlos Rebello, em sua manifestação de voto, decidiu, em vista das circunstâncias atenuantes existentes no processo, pela aplicação da penalidade de advertência para os acusados Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta, Gianfilipo Pietta e Lufimma Incorporações Ltda., acompanhando o Relator no tocante à absolvição da Personal Hotelaria S.A. e de Jerson Batista Martins.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, em sua manifestação, também acompanhou o Relator quanto às absolvições da Personal Hotelaria S.A. e de Jerson Batista Martins e votou pela aplicação da penalidade de advertência para os acusados Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta, Gianfilipo Pietta e Lufimma Incorporações Ltda., tendo em vista a não comercialização de CICs após o recebimento do primeiro ofício encaminhado pela CVM a esses acusados. Por fim, o Presidente reiterou o seu entendimento quanto à atuação sancionadora da CVM, independente da concessão de dispensa de registro de oferta pública de valores mobiliários.

Os Diretores Henrique Machado e Flávia Perlingeiro acompanharam o Relator.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 11/11/2019, às 17:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 11/11/2019, às 18:38, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 11/11/2019, às 19:28, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 12/11/2019, às 12:58, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 14/11/2019, às 15:13, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0876025** e o código CRC **A199874E**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0876025** and the "Código CRC" **A199874E**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Relatório nº 5/2019-CVM/DGG

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2018/2316

(Processo Eletrônico nº 19957.003331/2018-68)

Reg. Col. nº 1340/2019

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.
Personal Hotelaria S.A.
Gianluca Pietta
Gianmateo Pietta
Gianfilipo Pietta
Jerson Batista Martins

Assunto: Apurar eventual responsabilidade da incorporadora e da operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC hoteleiro (condo-hotel).

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Relatório

I - Introdução

1. Este processo Administrativo Sancionador foi instaurado pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários ("SRE" ou "Acusação") para apurar eventuais irregularidades na realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo ("CIC") relacionados ao empreendimento hoteleiro Personal Express Hotel ("Empreendimento").
2. Foram acusados tanto a incorporadora do Empreendimento, Lufimma Incorporações Ltda. ("Lufimma" ou "Incorporadora") e seus administradores, Gianluca Pietta, Gianfilipo Pietta e Gianmateo Pietta, como também a operadora hoteleira, a Personal Hotelaria S.A. ("Personal" ou "Operadora Hoteleira") e seu administrador Jerson Batista Martins ("Jerson Batista").
3. Em resumo, SRE alega que os Acusados realizaram oferta de valores mobiliários sem prévia obtenção de registro ou de dispensa de registro para referida oferta.
4. Em todos os casos imputa-se responsabilidade pela violação ao disposto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003, e ao disposto no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º

da Instrução CVM nº 400/2003. Especificamente no tocante aos administradores das sociedades acusadas, a Acusação faz também referência ao artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/2003, que dispõe que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas pelo referido normativo.

II - Origem e fatos

5. Este processo teve origem no Processo CVM nº RJ2015/10970, que investigou indícios de oferta pública irregular de CIC relacionados ao Empreendimento por meio de materiais de divulgação, em inobservância ao disposto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976.
6. De acordo com a Acusação, os CIC foram ofertados publicamente, inclusive por meio de site na internet, sem a prévia obtenção de registro ou de dispensa de registro para a referida oferta.
7. Por meio dos Ofícios nº 714/2015/CVM/SRE e nº 781/2015/CVM/SRE, datados, respectivamente, de 26.10.2015 e 03.12.2015, a SRE solicitou à Lufimma e ao Sr. Gianluca Pietta, um de seus administradores, que apresentassem manifestação acerca da referida infração, acompanhada das informações e documentos que julgassem necessários, bem como **(i)** enviassem modelo dos contratos de investimento utilizados no Empreendimento; **(ii)** confirmassem o nome e a qualificação completa das pessoas físicas responsáveis pela oferta.
8. A partir da análise das respostas apresentadas, a SRE verificou que a Lufimma atuou como incorporadora e a Personal como operadora hoteleira do Empreendimento.
9. Em 04.03.2016, foi publicada a Deliberação CVM nº 750, que determinou que a Incorporadora, bem como seus sócios responsáveis, administradores e prepostos se abstivessem de ofertar ao público quaisquer valores mobiliários sem os devidos registros perante CVM, sob pena de incidência de multa cominatória diária no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais).[\[1\]](#)
10. Em 26.04.2016, a SRE encaminhou o Ofício nº 64/2016/CVM/GER-3/SRE à Lufimma e a seus administradores para que informassem **(a)** as datas de início e de encerramento da oferta dos CICs do Empreendimento; **(b)** a quantidade total de unidades do Empreendimento, o número de unidades ofertadas e o número de unidades efetivamente vendidas. Foi solicitado, ainda, o encaminhamento de relação das unidades vendidas, os dados dos adquirentes e a data de venda de cada unidade.
11. Em resposta apresentada em 23.05.2016, a Lufimma informou que das 120 unidades que compõem o Empreendimento, 52 não estavam mais disponíveis.
12. Segundo apurado pela SRE, das 52 unidades alienadas, **(i)** 14 apareciam em nome da “OCP – Administração e Participações Ltda.”, sociedade cujo responsável também é responsável pela Lufimma – razão pela qual não foram levadas em consideração para fins da infração imputada neste processo, e **(ii)** 18 foram comercializadas antes de 12.12.2013, data de publicação no *website* da CVM do alerta ao mercado referente a ofertas irregulares de investimento em empreendimentos imobiliários (“Alerta ao Mercado”). Ou seja, 20 unidades foram comercializadas após o Alerta ao Mercado da CVM, sendo 5 delas vendidas posteriormente à publicação da Deliberação CVM nº 734/2015.

13. Em atendimento ao artigo 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, a SRE encaminhou, em 20.02.2018, novos ofícios à Incorporadora e a seus administradores, bem como à Personal e a seu administrador solicitando maiores esclarecimentos acerca dos fatos objeto do presente processo. Em resposta, Lufimma e Gianfilipo Pietta alegaram, entre outras questões, que **(a)** em 05.04.2016, a Incorporadora cessou de imediato a oferta pública das unidades do Empreendimento, com a retirada em todos os meios de comunicação, incluindo os eletrônicos; **(b)** a última contratação com investidor foi celebrada em 12.06.2015, portanto, antes da determinação da CVM exigindo a cessação da oferta pública; e **(c)** a partir disso, a Lufimma passou a trabalhar no pedido de dispensa de registro da oferta pública, o qual foi apresentado em 05.07.2017 e deferido em 05.12.2017.

III - **Acusação**

14. A partir do exame dos documentos de oferta, a SRE analisou a proposta de investimento a fim de observar a existência das características de valores mobiliários, conforme previsto no artigo 2º, IX, da Lei nº 6.385/1976, que dispõe:

Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:

(...)

IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

15. Após análise, a área técnica entendeu que “como existe investimento, como investimento está formalizado em contrato, como o investimento é coletivo, como foi oferecida remuneração aos investidores, como a remuneração tem origem no esforço do empreendedor ou de terceiros e como o contrato foi oferecido publicamente, o investimento no Empreendimento constitui contrato de investimento coletivo, previsto no inciso IX, do art. 2º da Lei nº 6.385/1976, sendo, portanto, valor mobiliário”.
16. Conforme apurado pela SRE, excluindo-se as 14 unidades autônomas alienadas para a OCP – Administração e Participações Ltda., cujo responsável também é responsável pela Lufimma, foram alienadas 20 unidades autônomas após a publicação do Alerta ao Mercado:

Data	Quantidade de CICs Comercializados
Até 12.12.2013 (Alerta ao Mercado)	18
Entre 13.12.2013 e 31.01.2014	1
fev/2014	0
mar/2014	2
abr/2014	0
mai/2014	1
jun/2014	0
jul/2014	0
ago/2014	1
set/2014	0
out/2014	3
nov/2014	0

dez/2014	3
jan/2015	3
fev/2015	0
mar/2015	4
abr/2015	0
mai/2015	0
jun/2015	2
Total após o Alerta ao Mercado	20

17. Diante disso, a Acusação concluiu ter restado configurada a realização de oferta pública irregular de valores mobiliários, sem o prévio registro exigido pelo artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003.
18. Com efeito, após a análise dos documentos relacionados à oferta, notadamente, a “Promessa de Compra e Venda”, em que a Lufimma figura como “Promitente Vendedora e Incorporadora” e o “Contrato de Assessoramento e Gestão de Empreendimento Hoteleiro” em que a Lufimma figura como “Contratante”, a SRE constatou que a autoria da infração pela Lufimma restaria caracterizada por conta de sua atuação como incorporadora do Empreendimento.
19. Já a autoria da infração pela Personal estaria configurada em razão de sua posição como operadora hoteleira do Empreendimento, tendo figurado como parte no “Contrato de Assessoramento e Gestão do Empreendimento Hoteleiro”, além de ter ficado clara, por conta dos termos da “Promessa de Compra e Venda”, a relação estabelecida entre a Personal e os adquirentes desde sua aceitação ao CIC.
20. Ainda, o artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/2003 dispõe que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e societárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas pela referida instrução. Dessa forma, na visão da SRE, os Srs. Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta, Gianfilipo Pietta, diretores da Lufimma, e o Sr. Jerson Batista Martins, diretor da Personal, devem ser responsabilizados pela mesma imputação atribuída às sociedades que administram.
21. Por todo o exposto, a SRE propôs responsabilizar os Acusados pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do artigo 59 da mesma instrução.
22. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a Acusação sugeriu o envio de comunicação ao Ministério Público Federal.

IV - Manifestação da PFE

23. Em 25.04.2018, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 da Deliberação CVM nº 538/2008.[\[2\]](#)

V - Defesa

24. Os acusados apresentaram defesa conjunta em 02.07.2018.
25. Inicialmente, a defesa argumentou que, até 2013, não havia nenhuma

referência ou controle por parte da CVM em relação aos empreendimentos denominados condo-hotéis, quando então a autarquia passou a alertar que este tipo de empreendimento entraria no conceito de contrato de investimento coletivo.

26. Em seguida, teceu algumas considerações sobre as interações com a área técnica que precederam a acusação. Foi então, por meio do Ofício nº 714/2015/CVM/SRE, recebido em 06.11.2015, que a autarquia solicitou informações sobre o Empreendimento, as quais teriam sido devidamente prestadas pela Lufimma. Segundo a defesa, a partir dos esclarecimentos prestados, a CVM encaminhou o Ofício nº 28/2016/CVM/GER-3-SRE manifestando seu entendimento pela necessidade de registro, bem como determinando a imediata cessação da oferta pública – o que teria sido prontamente acatado pela Lufimma, que procedeu à retirada em todos os meios de comunicação, incluindo os meios eletrônicos, do material publicitário referente à oferta.
27. Ressaltou, ainda, que a última contratação com investidor do Empreendimento teria ocorrido no ano de 2014, portanto, antes da determinação de cessação da oferta pública. A partir de então, a Lufimma teria passado a trabalhar no pedido de dispensa de registro da oferta pública, o qual foi deferido no ano de 2017.
28. Em seguida, a defesa procedeu a uma análise dos julgados da CVM que trataram de pedidos de dispensa de registro de ofertas públicas de condo-hotéis entre 2014 e os primeiros meses de 2015, período em que a autarquia emitiu nove decisões.
29. Nesse contexto, a defesa argumentou que, à época da elaboração e início da comercialização das unidades autônomas do Empreendimento, não havia critérios ou requisitos para a dispensa de registro, pois “não havia nenhuma regra específica para a dispensa de registro de condo-hotéis” – o que somente teria mudado com a publicação da Deliberação CVM nº 734, em 19.03.2015, que veio regular de forma específica o procedimento de pedido de dispensa.
30. Nesse sentido, segundo a defesa, somente a partir da Deliberação CVM nº 734/2015 a autarquia teria passado a fiscalizar e a tratar tais empreendimentos com critérios objetivos. Reforçou, ainda, que o Empreendimento apenas teria sido lançado e tido suas unidades negociadas antes da referida deliberação – razão pela qual não teria restado configurado descumprimento a nenhuma determinação ou orientação expedida pela CVM, sendo descabida a alegação de prática contrária à Lei nº 6.385/1976.
31. No que diz respeito ao papel da operadora hoteleira, a defesa ressaltou que a Personal não teve qualquer participação na oferta do empreendimento, limitando-se a “firmar contrato garantindo a operação quando da sua conclusão”.
32. Destacou, ainda, que a operadora hoteleira não figuraria como parte dos contratos de promessa de compra e venda, tampouco teria participado de qualquer ação comercial ou publicitária. Ademais, à luz do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976, somente são passíveis de responsabilização a companhia emissora do valor mobiliário e seus responsáveis, não podendo a Personal ser enquadrada no § 2º do artigo 19 da Lei, pelo qual se estabelece a responsabilidade por equiparação.
33. Considerando a eventual aplicação de penalidade, a defesa alegou que a

advertência seria a única sanção aplicável para o presente caso, na medida em que **(i)** a CVM não tinha, até o lançamento do Empreendimento, posicionamento claro sobre a matéria, o qual foi formado somente a partir da Deliberação nº 734/2015; **(ii)** a partir da notificação da CVM, a oferta pública foi cessada e nenhuma unidade comercializada; e **(iii)** não haveria nenhum prejuízo aos aderentes dos CICs, principalmente porque os valores pagos estariam vinculados a unidade imobiliária autônoma.

34. Diante do exposto, a defesa requereu, em suma, que **(i)** fosse acolhida, de forma preliminar, a exclusão da Personal e seu representante legal, na medida em que não participaram da oferta sob nenhuma forma; **(ii)** fosse extinto o processo administrativo sancionador sem aplicação de penalidades; e **(iii)** alternativamente, entendendo pela aplicação de penalidades, que fosse limitada à penalidade de advertência.

VI - **Propostas de Termo de Compromisso**

35. Em 31.07.2018, os acusados apresentaram, conjuntamente, proposta de termo de compromisso, por meio da qual propuseram **(i)** a aplicação de advertência, nos termos da Lei nº 6.385/1976; **(ii)** a prestação de informações periódicas acerca do Empreendimento, caso a CVM entendesse pertinente; **(iii)** que a celebração do termo de compromisso não importasse em reconhecimento ou confissão quanto à matéria fática discutida no âmbito do processo; e **(iv)** o arquivamento do processo administrativo sancionador.
36. Após análise, a PFE, por meio do Parecer nº 00105/2018/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU verificou a existência de óbice legal à celebração do termo de compromisso, nos termos propostos pelos acusados.
37. Em 02.10.2018, a Gerência Geral de Processos enviou correspondência eletrônica à Personal e a seu administrador, com o intuito de verificar se subsistiria o interesse de ambos na celebração de termo de compromisso, tendo em vista a edição da Instrução CVM nº 602/2018, que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo hoteleiro, bem como do julgamento proferido no PAS nº 19957.004522/2017-66.
38. Em resposta apresentada em 05.10.2018, Personal e Jerson Batista manifestaram a desistência da proposta de termo de compromisso originalmente apresentada.
39. Em reunião realizada em 09.10.2018, o Comitê de Termo de Compromisso decidiu negociar as condições da proposta apresentada pela Lufimma e seus administradores, tendo sugerido um aprimoramento de seus termos. Com efeito, sugeriu que fosse assumida obrigação pecuniária no valor total de R\$305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), em parcela única, a ser paga da seguinte forma: **(i)** R\$200.000,00 (duzentos mil reais) pela Lufimma; **(ii)** R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por Gianluca Pietta; **(iii)** R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por Gianfilipo Pietta; e **(iv)** R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por Gianmateo Pietta.
40. Por sua vez, em 22.10.2018, os acusados apresentaram ao Comitê de Termo de Compromisso contraproposta, por meio da qual reiteraram os termos da proposta inicial, por entenderem ser cabível a aplicação de advertência, e se comprometeram ao pagamento de obrigação pecuniária no valor global de R\$100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos em dez parcelas iguais e sucessivas de R\$10.000,00 (dez mil reais).
41. Em reunião realizada em 02.01.2019, o Comitê de Termo de Compromisso

deliberou pela rejeição da nova proposta de termo de compromisso apresentada por Lufimma e seus administradores responsáveis.

42. Na reunião de 12.03.2019, acompanhando o parecer do Comitê de Termo de Compromisso, o Colegiado, por unanimidade, deliberou pela rejeição da referida proposta de termo de compromisso.

VII - **Distribuição do processo**

43. Na mesma reunião do Colegiado, realizada em 12.03.2019, fui designado relator deste processo.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

[1] A cópia de tal Deliberação foi encaminhada à Lufimma e a seus administradores em 14.03.2016, por meio do Ofício nº 28/2016/CVM/GER-3/SRE.

[2] Parecer nº 00052/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 01/10/2019, às 16:09, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0850927** e o código CRC **1192C71C**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0850927** and the "Código CRC" **1192C71C**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2018/2316

(Processo Eletrônico nº 19957.003331/2018-68)

Reg. Col. nº 1340/2019

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.
Personal Hotelaria S/A
Gianluca Pietta
Gianmateo Pietta
Gianfilipo Pietta
Jerson Batista Martins

Assunto: Apurar eventual responsabilidade da incorporadora e da operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC hoteleiro (condo-hotel).

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Voto

I - Considerações Iniciais

1. Neste Processo Administrativo Sancionador julgamos a responsabilidade de sociedade incorporadora, de operadora hoteleira e de seus respectivos administradores por uma oferta pública irregular de CICs^[1] hoteleiros referentes ao Empreendimento.
2. Em benefício da síntese, não irei aqui me estender na discussão acerca da caracterização do condo-hotel como um contrato de investimento coletivo e da consequente necessidade de que as ofertas públicas de distribuição de tais contratos sejam feitas de acordo com as disposições da Lei nº 6.385/1976 e dos normativos e pronunciamentos editados pela CVM. Ressalto somente que os defendentes não trouxeram qualquer argumento que indique que os contratos referentes ao Empreendimento se distinguem daqueles utilizados em outros empreendimentos hoteleiros já examinados pela CVM, não havendo, portanto, razão para revisitarmos a discussão há muito superada.
3. Os fatos aqui analisados são, em seus aspectos nucleares, bastante similares aos dos precedentes. Assim como nos casos já examinados, a realização de oferta pública irregular encontra-se, a meu ver, bem caracterizada nos

autos.[\[2\]](#)

4. Com efeito, a SRE logrou demonstrar que os CICs hoteleiros referentes ao Empreendimento foram ofertados publicamente, inclusive por meio de sites na internet (fls. 1-9 do Doc. SEI nº 0476117). Em manifestação apresentada em 23.05.2016 (fls. 200-205 do Doc. SEI nº 0476117), a Lufimma reconheceu que das 120 unidades que compunham o Empreendimento, 52 haviam sido alienadas até aquela data, antes da obtenção da dispensa de registro.
5. Não obstante, das 52 unidades autônomas alienadas, 18 delas o foram antes do Alerta ao Mercado de 12.12.2013, enquanto 14 foram vendidas à sociedade do grupo Lufimma, razão pela qual, acertadamente, a SRE as desconsiderou para fins da infração imputada no presente processo, restando apenas 20 unidades autônomas em discussão.
6. A propósito, constatei uma discrepância entre as informações prestadas pelos defendentes nas manifestações anteriores à acusação e na defesa apresentada. Ao passo que, em petição protocolada em 23.05.2016, afirmaram, mediante apresentação de documentação comprobatória, que a última unidade autônoma havia sido alienada em 12.06.2015 – informação utilizada pela SRE na acusação –, na defesa, apresentada em 02.07.2018, alegaram que a última venda havia sido efetuada em 2014.
7. Os documentos acostados aos autos – notadamente a tabela anexada pela Lufimma quando da apresentação de sua manifestação em 23.05.2016 – atestam a existência de comercialização de CICs também em 2015, sendo a última unidade, de fato, vendida em 12.06.2015. Tal informação foi também corroborada em manifestação apresentada pela Incorporadora em 06.02.2018 (fls. 233-234 do Doc. SEI nº 0476117).
8. Aliás, conforme declarado pela própria Lufimma, apenas a partir de 05.04.2016, após a emissão da *stop order*, por meio da Deliberação CVM nº 750/2016, é que cessaram os esforços de distribuição relacionados ao Empreendimento, sendo certo que o pedido de dispensa foi apresentado apenas em 05.07.2017 e deferido em 05.12.2017.
9. Esse ponto é importante, na medida em que a irregularidade em questão se consuma já no lançamento da oferta ao público, independentemente da venda efetiva – ponto que pode, contudo, ser levado em consideração na dosimetria da pena.
10. Verifica-se, portanto, que os CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento foram ofertados publicamente de forma irregular.
11. Ocorre que, como já expus em outra oportunidade,[\[3\]](#) os papéis desempenhados pelas incorporadoras e pelos operadores hoteleiros em um condo-hotel são substancialmente distintos e tais diferenças precisam ser consideradas quando se apura responsabilidade desses agentes por oferta irregular de CIC hoteleiro.
12. Diante disso, analisarei, primeiramente, a responsabilidade da operadora hoteleira e de seu administrador, para em seguida examinar a atuação da incorporadora e de seu administrador, considerando as nuances da oferta irregular de CIC em questão.

II - Análise da Responsabilidade da Operadora Hoteleira e de seu Administrador

13. As operadoras hoteleiras desempenham um papel-chave para o sucesso dos

empreendimentos hoteleiros, pois são responsáveis pela administração do negócio quando em funcionamento. Por tal motivo, cumprem uma função importante nas ofertas de contratos de investimento coletivo relacionados a esses empreendimentos, uma vez que o público investidor necessita de informações que lhe permitam, por exemplo, analisar a experiência daquele que irá administrar o hotel e as condições pelas quais a operadora irá prestar o serviço de administração do condomínio e exploração hoteleira.

14. Não obstante, as atividades ordinariamente desempenhadas pelas operadoras hoteleiras no contexto de uma oferta de condo-hotel não correspondem a verdadeiros atos de distribuição^[4]. Ciente desse fato, a CVM, que em suas primeiras manifestações sobre ofertas de CIC hoteleiro atribuiu à operadora hoteleira o status de co-ofertante, reviu sua posição e hoje reconhece – conforme cristalizado na Instrução CVM nº 602/2018 – que essa não deve ser considerada ofertante, a menos que venha a praticar ato de distribuição^[5]-[6].
15. No caso em tela, não há nenhuma indicação de que a Personal tenha praticado qualquer ato de distribuição na oferta pública irregular de CICs hoteleiros relacionados ao Empreendimento. Pelo contrário, os documentos acostados aos autos – notadamente, o “Contrato de Assessoramento e Gestão do Empreendimento Hoteleiro”, em que figurou como parte, e o “Contrato de Promessa de Compra e Venda” – evidenciam que as atividades por ela desempenhadas se limitavam tão somente às funções de administração e operação hoteleira.[7]
16. Diante disso, voto pela absolvição da Personal Hotelaria S.A. e de seu administrador Jerson Batista Martins pela acusação de lançamento de oferta pública irregular dos CICs relativos ao Empreendimento.

III - Análise da Responsabilidade da Incorporadora e de seus Administradores

17. Passo à análise das condutas da Lufimma e de seus administradores.
18. Além de ter reconhecido a alienação de 52 unidades autônomas, a própria Lufimma, nas trocas de correspondências com a área técnica, atestou sua condição de incorporadora do Empreendimento, bem como sua atuação na realização de atos de distribuição dos CICs ao declarar que “[o] Personal Express Hotel constitui-se de empreendimento cuja incorporação imobiliária e comercialização das unidades cabe à ora requerente Lufimma Incorporações Ltda.” (fl. 30 do Doc. SEI nº 0476117).
19. A propósito, como documentado nos autos, a Lufimma figurou como “Promitente Vendedora e Incorporadora” na Promessa de Compra e Venda das unidades autônomas (fls. 32-41 do Doc. SEI nº 0476117) e como “Contratante” no “Contrato de Assessoramento e Gestão de Empreendimento Hoteleiro” (fls. 59-66 do Doc. SEI nº 0476117), todos referentes ao Empreendimento – não restando dúvidas, portanto, quanto ao descumprimento dos comandos do artigo 19, caput e § 5º, inciso I da Lei nº 6.385/1976 e dos artigos 2º e 4º da Instrução CVM nº 400/2003.
20. Por sua vez, com relação às pessoas físicas, verifico que Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta e Gianfilipo Pietta eram administradores da Incorporadora à época (fls. 43-50 do Doc. SEI nº 0476117) e atuaram como seus representantes nos referidos documentos relacionados ao Empreendimento.

Por essas razões, devem ser responsabilizados pelas mesmas infrações praticadas pela sociedade que administram, conforme o disposto no artigo 56-B da Instrução CVM nº 400/2003.

IV - Dosimetria

21. Passo enfim à dosimetria da pena. No julgamento dos Processos CVM SEI nº 19957.0003266/2017-90 e nº 19957.008081/2016-91, o Diretor Henrique Machado propôs que as penalidades a serem cominadas aos envolvidos em ofertas irregulares de CICs hoteleiros fossem aplicadas por oferta, mas moduladas em razão de alguns elementos, nomeadamente o período em que a irregularidade foi praticada e o número de unidades vendidas.
22. Naqueles precedentes, o Colegiado decidiu, por maioria, reconhecer que **(i)** antes da divulgação do Alerta ao Mercado de 12.12.2013, não caberia responsabilizar os agentes por atos de distribuição pública de CICs hoteleiros sem dispensa ou prévio registro; **(ii)** entre o Alerta ao Mercado de 12.12.2013 e a Deliberação CVM nº 734, publicada em 19.03.2015, haveria um período de assimilação no mercado acerca da posição da CVM, em que, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderia haver a responsabilização dos agentes^[8]; e **(iii)** os atos de distribuição pública de CICs hoteleiros sem dispensa ou prévio registro praticados após a publicação da Deliberação CVM nº 734 são passíveis de responsabilização.
23. No caso em tela, o primeiro ofício enviado aos defendentes foi o Ofício nº 714/2015/CVM/SRE, datado de 26.10.2015 e recebido em 06.11.2015. Por sua vez, a *stop order* foi emitida pela autarquia em 04.03.2016, com a publicação da Deliberação CVM nº 750. Conforme informado pela Lufimma, a oferta se iniciou em 30.04.2014 e foi suspensa em 05.04.2016.
24. Diante disso, e considerando que o Ofício nº 714/2015/CVM/SER é posterior à publicação da Deliberação CVM nº 734/2015, entendo que a oferta prosseguiu durante um período em que deve ser aplicada sanção.
25. Com efeito, na decisão proferida pela autarquia no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.008081/2016-91, a pena-base utilizada foi de R\$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), tendo sido levado em consideração tanto a gravidade em abstrato da conduta praticada quanto “o fato de todas as Acusadas integrarem grupo econômico de grande porte”, com atuação, inclusive, em âmbito nacional.
26. Em linha com o raciocínio adotado naquela decisão, e, considerando que a Incorporadora possui um porte significativamente menor ao do grupo econômico cujas sociedades incorporadoras foram condenadas naquele precedente, além de atuar apenas de forma local – notadamente no Rio Grande do Sul –, voto pela fixação da pena-base em R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para a Lufimma.
27. Considero, ainda, como circunstâncias atenuantes os bons antecedentes da Lufimma e a reduzida quantidade de unidades vendidas após a publicação da Deliberação CVM nº 734/2015 – foram alienadas apenas 5 unidades nesse período –, de modo a diminuir em 30% a pena-base aplicada.^[9]
28. Com relação aos administradores da Incorporadora, considerando também como circunstâncias atenuantes os bons antecedentes dos acusados e a quantidade de unidades autônomas alienadas, voto pela aplicação de penalidade pecuniária individual no valor de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), equivalente à metade da penalidade pecuniária aplicada à

V - Conclusão

29. Por todo o exposto, voto:

1. Pela absolvição de Personal Hotelaria S/A da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003;
2. Pela absolvição de Jerson Batista Martins, na qualidade de administrador da Personal Hotelaria S/A, nos termos do artigo 56-B, da Instrução CVM nº 400/2003, da acusação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003;
3. Pela condenação de Lufimma Incorporações Ltda. à penalidade de multa pecuniária, no valor de R\$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003;
4. Pela condenação de Gianluca Pietta, na qualidade de administrador da Lufimma Incorporações Ltda., nos termos do artigo 56-B, da Instrução CVM nº 400/2003, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.
5. Pela condenação de Gianmateo Pietta, na qualidade de administrador da Lufimma Incorporações Ltda., nos termos do artigo 56-B, da Instrução CVM nº 400/2003, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003; e
6. Pela condenação de Gianfilipo Pietta, na qualidade de administrador da Lufimma Incorporações Ltda., nos termos do artigo 56-B, da Instrução CVM nº 400/2003, à penalidade de multa pecuniária no valor de R\$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

É como voto.

Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.

[2] V. os anúncios veiculados na internet nos sites www.lufimma.com.br/imovel-visualizar/personal-express/4#conteudo e www.hotelpersonalexpress.com.br (Doc. SEI nº 0476117), oferecendo oportunidades de investimento no Empreendimento.

[3] V. voto de minha relatoria no âmbito do Processo CVM nº RJ2017/2225, j. em 28.08.2018.

[4] Sobre o conceito de ato de distribuição, cf. artigo 19, §1º, da Lei nº 6.385/1976, e o artigo 3º da Instrução CVM nº 400/2003.

[5] De acordo com o Relatório da Audiência Pública divulgado por ocasião da edição da Instrução CVM nº 602/2018: “Com relação especificamente à operadora hoteleira, a CVM reconhece, inclusive em virtude da experiência acumulada nas suas rotinas de supervisão, que ela, usualmente, não é a responsável pelos esforços de venda dos CIC hoteleiros e, por consequência, não se enquadra no conceito de ofertante. Nada obstante, dada a sua importância para o empreendimento hoteleiro, a operadora deverá, nos termos da Minuta, atestar que considera corretas as informações que serão prestadas ao público durante a oferta.”

[6] A nova norma, ao mesmo tempo em que diferencia os atos desempenhados pela operadora hoteleira dos atos de distribuição, exige que a operadora revise o Prospecto e o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira e declare que as informações fornecidas nesses documentos, especificamente relacionadas ao empreendimento hoteleiro e aos riscos a eles associados, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito de oferta (artigo 6º, VI, e Anexo 6-VI, da Instrução CVM nº 602/2018).

[7] O Contrato de Promessa de Compra e Venda, em sua cláusula Vigésima Sétima, atesta a atuação da Personal exclusivamente voltada para a administração da operação hoteleira: “O(s) PROMITENTE(S) COMPRADORE(S) declara(m) estar ciente(s) que a PROMITENTE VENDEDORA, na qualidade de incorporadora do empreendimento e com o objetivo de que, desde sua projeção, fosse dado acompanhamento à sua viabilização de acordo com sua destinação, firmou com a empresa Personal Hotelaria S.A. (...), da qual é administrador o Sr. Jerson Batista Martins, “Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria e Gestão de Empreendimento de Hotelaria”, **para assessoria aos seus projetos arquitetônico e funcional, dentre outros, bem como para a programação do gerenciamento e atividades afins.**” (destacou-se).

[8] A depender, principalmente, de eventuais interações entre a CVM e os agentes relacionadas à oferta em questão durante aquele período.

[9] No âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.008081/2016-91, foi utilizado o fator de redução de 20% para incorporadora

que alienou poucas unidades autônomas dentro do marco temporal passível de responsabilização. Mantenho o mesmo percentual como fator de redução nesse caso.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 01/10/2019, às 16:10, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0850950** e o código CRC **1253F151**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0850950** and the "Código CRC" **1253F151**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/2316

(Processo Eletrônico nº 19957.003331/2018-68)

Reg. Col. 0831/17

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.

Personal Hotelaria S/A

Gianluca Pietta

Gianmateo Pietta

Gianfilipo Pietta

Jerson Batista Martins

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de incorporadora e da operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC hoteleiro (condo-hotel).

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de reiterar o meu entendimento a respeito dos efeitos decorrentes da concessão de registro ou de sua dispensa no que concerne à presunção de regularidade da operação realizada, nos termos da manifestação de voto por mim proferida no âmbito do PAS CVM nº RJ2017/3091, de relatoria do Diretor Gustavo Gonzalez[\[1\]](#).
2. Conforme exposto naquela oportunidade, em se tratando de oferta pública de contratos de investimento coletivo condohoteleiros, o procedimento para a concessão da dispensa de registro foi definido a partir da edição da Deliberação CVM nº 734/15, vigente à época dos fatos[\[2\]](#), a qual descrevia os requisitos a serem observados pelos ofertantes que desejassem requerer a referida dispensa junto à CVM, entre os quais, a concessão do direito de retratação aos investidores que tenham adquirido o CIC sem o registro ou dispensa de registro previsto na Lei nº 6.385/76.
3. Ocorre que, tal como se apontou no referido PAS, também neste caso, ao que se permite concluir a partir dos elementos constantes dos autos, a dispensa de registro concedida em 5.12.2017 à oferta pública referente ao Empreendimento não envolveu a outorga do direito de retratação aos investidores que adquiriam o CIC em período anterior.
4. Entendo, portanto, que o efeito “saneador” a que fiz referência em minha

manifestação de voto no julgamento do PAS CVM nº RJ2017/3091 não se encontra refletido no presente caso, haja vista a situação dos investidores iniciais, que não tiveram a oportunidade de rever a sua decisão de investimento.

5. Por esta razão e considerando os marcos temporais descritos pelo Presidente Marcelo Barbosa no julgamento do PAS CVM nº RJ2017/5471, aos quais me alinho integralmente, acompanho a conclusão do Diretor Relator Gustavo Gonzalez quanto à responsabilização da Incorporadora e de seus administradores pela realização de oferta irregular de valores mobiliários, visto que os esforços de venda dos CIC foram mantidos mesmo após a edição da Deliberação CVM nº 734/15, no período de 19.3.2015 a 5.4.2016[3].
6. Nada obstante, peço licença para divergir do Diretor Relator em relação à penalidade proposta. A meu ver, as circunstâncias atenuantes presentes neste PAS – a saber, a concessão da dispensa de registro, o menor porte do grupo econômico da Incorporadora, a reduzida quantidade de unidades autônomas alienadas no período posterior à Deliberação CVM nº 734/15 e os bons antecedentes dos acusados – justificam a imposição de penalidade menos gravosa.
7. Por essas razões, voto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/76, pela **condenação de Lufimma Incorporações Ltda., Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta e Gianfilipo Pietta à penalidade de advertência**, pela realização de oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do §5º do artigo 19 da Lei nº 6.385/1976 e no artigo 4º da Instrução CVM nº 400/2003.
8. Por fim, acompanho integralmente o voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez no que diz respeito à **absolvição de Personal Hotelaria S/A**, na qualidade de operadora hoteleira, **e de seu administrador, Jerson Batista Martins**, das acusações contra eles formuladas.

É como voto.

Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2019

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Diretor

[1] PAS CVM nº RJ2017/3091, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, julg. em 21.5.2019.

[2] A Deliberação CVM nº 734/15 foi por ocasião da edição da Instrução CVM nº 602/18.

[3] Conforme apontado no voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, a Lufimma declarou que os esforços de distribuição dos CICs se encerraram em 5.4.2016.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 02/10/2019, às 16:18, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0851184** e o código CRC **9F58DF18**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0851184** and the "Código CRC" **9F58DF18**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ 2018/2316

(Processo Eletrônico nº 19957.003331/2018-68)

Reg. Col. nº 1340/2019

Acusados: Lufimma Incorporações Ltda.
Personal Hotelaria S/A
Gianluca Pietta
Gianmateo Pietta
Gianfilipo Pietta
Jerson Batista Martins

Assunto: Apurar eventual responsabilidade da incorporadora e da operadora hoteleira e seus respectivos administradores por oferta irregular de CIC hoteleiro (condo-hotel).

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Manifestação de voto

1. Em linha com outros precedentes envolvendo esta temática, apresento esta manifestação de voto por divergir da conclusão do Diretor Relator Gustavo Gonzalez quanto às penas aplicadas à Incorporadora[\[1\]](#) e seus administradores. Isso porque, a meu ver, devem ser feitas algumas ponderações, à luz do caso concreto, quanto à data de início das interações, entre os acusados e a SRE, a respeito da oferta dos CICs relativos ao Empreendimento.
2. Do exame dos autos, vê-se que o primeiro ofício da área técnica que trata do assunto foi enviado à Incorporadora e seus administradores em 26.10.2015 e recebido em 06.11.2015 (“Ofício”) [\[2\]](#) – mais de 7 meses depois da edição da Deliberação CVM nº 734, de 17.03.2015. Não constam nos autos evidências de que, até então, os acusados tivessem efetivo conhecimento sobre a possibilidade de suas atividades estarem sujeitas à regulação do mercado de valores mobiliários ou à supervisão desta autarquia[\[3\]](#).
3. Este aspecto é especialmente relevante porque diferencia o presente caso

dos demais processos sancionadores analisados pelo Colegiado envolvendo condo-hotéis, nos quais as interações entre os acusados e a SRE se iniciaram antes da edição da Deliberação CVM nº 734/2015, inclusive por conta da edição de *stop orders* – o que legitimava, naqueles casos, a conclusão de que os acusados conheciam a posição da CVM a respeito da natureza dos CICs hoteleiros mesmo antes da edição da deliberação.

4. Ocorre que, ante a ausência de interações entre a Incorporadora (ou seus administradores) com a CVM, parece-me razoável presumir que, até o envio do Ofício, os acusados não tinham ciência do posicionamento da CVM acerca dessa categoria de oferta. E, seguindo a lógica construída pelo Colegiado sobre o grau de assimilação, pelos regulados, da interpretação da CVM em relação a essas ofertas e, por conseguinte, das normas incidentes[4], estes marcos temporais devem ser considerados para a responsabilização de ofertantes por atos de distribuição pública de CICs hoteleiros sem a obtenção de registro após a Deliberação CVM nº 734/2015[5].
5. Neste sentido, os esforços de venda dos CICs relativos ao Empreendimento realizados durante o hiato temporal entre a edição da Deliberação CVM nº 734/2015 e o recebimento do Ofício não são, a meu ver, passíveis de punição. Além disso, embora os esforços de venda tenham persistido após o recebimento do Ofício e cessados apenas por força da Deliberação CVM nº 750/2016 – o que configuraria a irregularidade –, entendo que a inexistência de CICs comercializados após 06.11.2015 deve ser levada em conta no momento da dosimetria da pena[6], como o próprio Diretor-Relator indicou em seu voto.
6. Por todo o exposto, entendo mais adequado ao caso aplicar a Lufimma Incorporações Ltda. e a seus administradores Gianluca Pietta, Gianmateo Pietta e Gianfilipo Pietta a penalidade de **advertência**, nos termos do art. 11, inciso I, da Lei nº 6.385/1976. Quanto às **absolvições** da Personal Hotelaria S/A e de seu administrador Jerson Batista Martins, **acompanho** o voto do Diretor Relator.
7. Antes de concluir, e embora concorde com as penalidades propostas pelo Diretor Carlos Rebello, apenas gostaria de registrar a reserva que tenho quanto ao argumento trazido em sua manifestação de voto, ainda que em tese, a respeito do efeito saneador que a outorga do direito de retratação aos investidores que adquiriram o CIC poderia ter no caso concreto. Isso porque, a meu ver[7], a atuação sancionadora da CVM se justifica independentemente da concessão da dispensa de registro e tem como propósito apurar a responsabilidade dos agentes responsáveis pela inércia na regularização da oferta junto a esta autarquia, que deixa tanto o mercado quanto os investidores expostos durante o período que antecede a concessão da dispensa.

É como voto.

Rio de Janeiro, 1º de outubro de 2019

Marcelo Barbosa

Presidente

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório elaborado pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez.

[2] No Ofício, a SRE menciona que os contratos de investimento coletivo relacionados ao Empreendimento poderiam se enquadrar no conceito de valor mobiliário e, portanto, que a oferta pública de tais contratos sem a obtenção de registro prévio na CVM poderia caracterizar infração ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 (fls. 13-14 do Processo CVM nº RJ2015/10970).

[3] Vale destacar que, até o recebimento do Ofício, não há registro de correspondências trocadas entre a Incorporadora (ou seus administradores) e a CVM, nem sequer que esses agentes tivessem sido objeto de *stop orders* editadas pela autarquia ou alertados por outros meios.

[4] O que leva em consideração, especialmente, as dificuldades inerentes à assimilação da interpretação de normas emitidas pela CVM sobre o assunto por agentes que, tradicionalmente, não participavam do mercado de capitais.

[5] Cf. o entendimento unânime do Colegiado no PAS CVM nº RJ2017/4779, de minha relatoria, j. em 11.12.2018.

[6] De acordo com a manifestação de voto do Diretor Henrique Machado no PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, j. em 07.08.2018, *"o número de unidades vendidas ou, se for o caso, o número de adquirentes de frações ideais do empreendimento, devem ser tratados como circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena-base"*.

[7] Já me manifestei neste mesmo sentido no PAS CVM nº RJ2017/1298 (j. em 11.12.2018), em que fui acompanhado pela maioria do Colegiado, e no PAS CVM nº 2017/3091 (j. em 21/05/2019).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0851324** e o código CRC **64BD643C**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0851324** and the "Código CRC" **64BD643C**.*